V E R T R A G

über die Weiterleitung von Fördermitteln zur Anmietung eines Versuchslabors

- Projektförderung -

Zwischen der XXX

diese vertreten durch XXX

- nachstehend "Stadt" genannt -

und XXX

- nachstehend "Mieter" genannt -

wird folgender privatrechtlicher Vertrag über die Weiterleitung von Zuwendungen geschlossen:

Präambel

Das Mietobjekt:

Gemarkung: Straße, Hausnr.:

liegt im Projektgebiet „Goldschmiede Eisenach“. Die betroffene Erdgeschosseinheit steht leer und soll nun als „Versuchslabor“ im Rahmen des Projektes angemietet werden. Die Anmietung des leerstehenden Ladenlokals (Versuchslabors) durch den Mieter/Nutzer dient der Revitalisierung einer leerstehenden Erdgeschosseinheit in der historischen Innenstadt und trägt somit zur Belebung dieser bei. Die Förderung wird aus Mitteln des Bundes und der Stadt Eisenach im Rahmen des Bundesprogrammes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gewährt.

Die Vertragspartner haben sich über folgenden Vertragsinhalt geeinigt:

MUSTERVERTRAG

§ 1
Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Weitergabe einer bewilligten nicht rückzahlbaren Zuwendung für die Projektförderung durch die Stadt (Zuwendungsgeber) an den Mieter (Zuwendungsempfänger) in Höhe von

XXX EURO
(In Worten: XXX Euro)

welche sich zusammensetzt von durch das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (Bewilligungsbehörde) mit Zuwendungsbescheid XXX (Anlage 1) bewilligten Zuwendung in Höhe von XXX € sowie Finanzmitteln der Stadt Eisenach in Höhe von XXX € für die Anmietung eines leerstehenden Ladenlokals (Maßnahme 1.5.1 – Anmietung Versuchslabore durch Nutzer) im Rahmen des Projektes „Goldschmiede Eisenach“.

§ 2
Grundlagen

Dem Vertrag nach § 1 liegen, soweit durch diesen Vertrag nicht abweichend geregelt, zugrunde:

1. Zuwendungsbescheid Nr. XXX mit den getroffenen Auflagen und Nebenbestimmungen (Anlage 1);
2. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) (Anlage 2)
3. Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung (Anlage 3);
4. Mietübersicht mit Kostenzusammenstellung/Mietvertrag (Anlage 4)
5. Nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmigungen

§ 3
Durchführung

(1) Der Mieter erhält die Zuwendung für den **Zeitraum vom XXX bis XXX** (Bewilligungszeitraum: 12 Monate). Die Zuwendung darf nur für diesen Zeitraum für das Vorhaben verursachten Ausgaben abgerechnet werden. Ein Anspruch auf Verlängerung der Durchführungsfrist besteht nicht.

(2) Die weitergegebenen Mittel dürfen nur für das im Zuwendungsbescheid (vgl. auch § 1 des Vertrages) genannte Vorhaben entsprechend den Festlegungen in diesem Vertrag verwendet werden (zweckentsprechende Verwendung der Mittel). Der in der Kostenzusammenstellung (Anlage 4) angegebene Mietpreis ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses, der Einzelansätze, und deren Zweckbestimmung verbindlich.

(3) Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sind nach § 2 ebenfalls Bestandteil dieses Vertrages und unbedingt zu beachten. Der Mieter verpflichtet sich, die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses einzuhalten. Der Mieter trägt die volle rechtliche Verantwortung für die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmungen kann die Stadt von ihrem vertraglichen Rücktrittsrecht Gebrauch machen und die Zuwendung ganz oder teilweise zurückfordern.

(4) Der Mieter hat das geltende Recht, die mit der Bewilligung öffentlicher Mittel verbundenen Bedingungen und Auflagen, die Beschlüsse und Weisungen zu beachten und einzuhalten.

(5) Der Mieter verpflichtet sich, die städtebaulichen Ziele der Stadt und die denkmalpflegerischen Belange zu beachten. Die Bedingungen und Auflagen der gegebenenfalls notwendigen Baugenehmigung sowie der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis sind einzuhalten und werden nach § 2 Grundlagen des Vertrages.

MUSTERVERTRAG

§ 4
Finanzierung und Förderung

(1) Die Stadt übernimmt die Mietkosten nach § 1 durch Gewährung eines Zuschusses für ein Jahr (12 Monate). Zuwendungsfähig ist dabei nur ein Betrag von bis zu **500 € monatlich oder 6 €/m².**

(2) Der Mieter erhält die Mittel als Anteilsfinanzierung (Finanzierungsart). Der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben wird auf **XXX € (XXX € pro Monat)** festgelegt. Bei der Finanzierungsform handelt es sich um eine nicht rückzahlbare Zuwendung.

(3) Die Überweisung der Mittel erfolgt auf schriftliche Anforderung (ggf. in Raten) zur Bewirkung fälliger Zahlungen im Rahmen des Verwendungszweckes. Der abgerufene Betrag ist nach Auszahlung innerhalb von zwei Monaten zu verwenden.

(4) Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nach Absatz 1 vermindern sich um die anteilige Mehrwertsteuer, sofern der Mieter vorsteuerabzugsberechtigt ist (nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes); entsprechend vermindern sich auch die zuwendungsfähigen Kosten.

(5) Der Mieter informiert die Stadt über die Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Die Erklärung zum Vorsteuerabzug wird nach § 2 Grundlage des Vertrages.

§ 5 Verwendungsnachweis

(1) Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht innerhalb eines Jahres erfüllt, ist auf Verlangen der Bewilligungsbehörde ein Zwischennachweis in Form des Verwendungsnachweises vorzulegen.

(2) Der Verwendungsnachweis gemäß Nr. 6 AnBest-P ist gegenüber der Stadt und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde zu erbringen. Hierbei sind vorzulegen:
- ein zahlenmäßiger Nachweis über alle mit der Maßnahme zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben,
- sämtliche dazugehörige Originalbelege, die mit der sachlichen und rechnerischen Richtigkeitsbezeichnung versehen sein müssen,
- ein einfacher Verwendungsnachweis, d. h. Einnahme- und Ausgabebogen, Sachbericht und Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamtes über die belegseitige Prüfung des Verwendungsnachweises.

(3) Der Mieter räumt auch der Bewilligungsbehörde einschließlich einen von ihr Beauftragen ein Prüfrecht entsprechend Nr. 7 ANBest ein.

§ 6
Zahlungsweise

(1) Der Zuschuss nach § 4 wird wie folgt ausgezahlt:
Voraussetzung für die Auszahlung der anteiligen Zuwendung ist, dass der Mieter für den jeweils angeforderten Zuwendungsteilbetrag einen unterzeichneten Mietvertrag vorlegt und im Rahmen des Verwendungsnachweises nach § 5 entsprechende Belege (tatsächlich erbrachte Leistungen) nach Ablauf der 12 Monate bei der Stadt einreicht.

(2) Die Zuwendung nach § 4 wird auf das folgende Konto ausgezahlt:

Kontoinhaber:

Bank:

IBAN:

MUSTERVERTRAG

§ 7
Vertragliches Rücktrittsrecht

(1) Die Vertragsschließenden sind berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. Als wichtige Gründe für den Rücktritt vom Vertrag erkennen die Vertragsschließenden insbesondere die folgenden Gründe an:
- die Voraussetzung für den Vertragsschluss sind nachträglich weggefallen,
- der Abschluss des Vertrages ist durch Angaben des Mieters zustande gekommen, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,
- der Mieter hat die Zuwendung nicht oder entgegen dem vertraglich vereinbarten Zweck oder nicht alsbald nach der Auszahlung hierfür verwendet oder die mit der Zuwendung verbundenen Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt,
- er Zuwendungsbescheid der Bewilligungsbehörde an die Stadt wird ganz oder teilweise widerrufen, zurückgenommen oder infolge des Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam

§ 8
Rückgewährungspflichten

(1) Mit wirksam erfolgtem Rücktritt ist der Mieter verpflichtet, der Stadt oder gegen Anzeige der Abtretung des Rückgewährungsanspruches der Bewilligungsbehörde die Zuwendung zurückzugewähren.

(2) Unabhängig von einem Rücktritt ist der Mieter verpflichtet, bis zum 31.12 d. J. nicht benötigte Mittel an die Stadt zurückzugewähren.

(3) Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der Mieter nicht berufen, wenn die Rücknahme der Zuwendung der Fördermittel durch den Zuwendungsgeber auf der Nichteinhaltung der in § 2 (1) dieses Vertrages genannten Bestimmungen beruht und der Letztempfänger dies zu vertreten hat

§ 9
Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen

(1) Der Rückgewährungsanspruch nach § 8 Abs.1 ist von der Zeit des Empfangs der Zuwendung an mit 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz für das Jahr zu verzinsen.

(2) Der Rückgewährungsanspruch nach § 8 Abs. 2 ist mit Ablauf des Zuwendungszeitraums fällig und von da an mit 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz für das Jahr zu verzinsen.

§ 10
Abschließende Bestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits durch schriftliche Vereinbarungen abbedungen werden.

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den Grundgedanken des Zuwendungsrechts am nächsten kommt. Gleiches gilt für eine ergänzende Vertragsauslegung

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Eisenach.

MUSTERVERTRAG

Anlagen zum Vertrag:

1. Zuwendungsbescheid Nr. XXX
2. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
3. Erklärungen zur Vorsteuerabzugsberechtigung
4. Mietvertrag und Kostenzusammenstellung

……., den……

Mieter

_____

Eisenach, den……..

Stadt

_____

XXX

Siegel

MUSTERVERTRAG